

1501295-14.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2184364/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18933587 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 2011/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2184364 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501295-14.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501295-14.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2184364/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18933587 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 2011/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2184364 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 2011/21/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JENIFER CAROLINE FIRMINO DE MOURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JENIFER CAROLINE FIRMINO DE MOURA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de julho de 2021, por volta das 16 horas e 20 minutos, na Rua Artur Gonçalves, na altura do número 684, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendida quando trazia consigo e transportava para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 04 tijolos de Cannabis Sativa L (972,14g), conforme auto de exibição e apreensão de fls.09/10 e laudo de constatação provisório de fls.25/28, substância entorpecente

que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, os policiais militares estavam na altura do número 684, da Rua Arthur Gonçalves, quando visualizaram JENIFER pilotando a motocicleta Honda/CG, de placa CJG1C16 e, ao notar a presença policial, a indiciada tentou se esconder entre dois carros, mas foi determinada a parada do veículo e o desembarque da indiciada, entretanto, neste momento JENIFER dispensou a mochila que carregava e tentou se evadir mas, sem sucesso, foi alcançada. Recuperada a mochila dispensada pela indiciada, constatou-se em seu interior os 04 tijolos de maconha, na ocasião a indiciada informou que buscou o entorpecente no Bairro Herbert de Souza e estava levando para o Bairro Santa Barbara.

As circunstâncias da prisão demonstraram que o entorpecente estava destinado ao comércio.

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos.

Laudo pericial foi juntado aos autos.

A denúncia foi recebida.

A ré apresentou defesa prévia.

Foi designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se do interrogatório da ré.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade do fato.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, a ré confessou que estava traficando. Que iria ganhar R\$ 150,00. Sua confissão em juízo está em harmonia com o que disseram as testemunhas de acusação.

Soma-se a isso o que disseram as testemunhas de acusação, em juízo.

A testemunha de acusação Diego Antonio Aranha, além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, confirmou em juízo que no dia faziam bloqueios de rotina e viram a motocicleta e uma pessoa com mochila nas costas e essa pessoa tentou se esconder e parou a moto, jogou a mochila no chão e saiu correndo. E após, foi alcançada e na mochila encontraram a droga. E segundo a ré disse, iria ganhar dinheiro para levar a droga para uma pessoa.

A testemunha de acusação Adriano de Souza também confirmou os fatos narrados na

Delegacia de Polícia e acrescentou em juízo que estavam em operação policial e a ré percebeu o bloqueio e no momento que desceu da moto, jogou a mochila e saiu correndo e na mochila tinha quase um quilo de maconha. E no dia, a ré assumiu que iria entregar a droga para uma pessoa.

O testemunho de policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Neste sentido, as ponderações do ilustre Des. Souza Nery, verbis:

“Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.” (TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008)

Testemunho de policiais (e guardas civis), merecem destaque alguns julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e outros o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II – Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III – H.C. indeferido. (STF – HC nº 76.557-6-RJ – 2ª T. – Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Velloso – j. 04.08.1998 – DJ 02.02.2001)

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, 1ª T., Rel. Min Celso de Mello, DJU 11/04/97)

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.

II - Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda.

III - Recurso desprovido. (STJ – REsp. nº 751.760-MG – 5ª T. – rel. Min. Gilson Dipp – j. 18.10.2005 – DJ 14.11.2005)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, C/C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se devidamente motivada, com apoio no acervo probatório colhido na instrução criminal. (Precedentes).

II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao depoimento de policiais. (Precedentes).

III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do material cognitivo. (Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ - REsp. nº 34.881-SP - 5ª T. - rel. Min. Felix Fisher - j. 07.10.2004 - DJ 04.11.2004)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada. (STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.ª Min.ª Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

Os testemunhos de policiais destacados para realização de repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova. (TJSP - Apel. Crim. nº 1.364.617/5- Itapeccerica da Serra - 12ª Câ. Dir. Crim. - rel. Des. Luis Ganzerla - j. 10.03.2004 - V.U.).

PROVA - Testemunha - depoimentos de policial - Eficácia, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios. O policial não está legalmente impedido de depor. Assim, o valor de seu depoimento testemunhal reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. (TJSP - Rev.Crim. nº 225.988-3/0-00-São José do Rio Preto - 1º Gr. de Câ. - rel. Des. Jarbas Mazzoni - j. 23.03.1980 - RT 754/604).

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade caracterizadas pelas provas dos autos. Testemunhos de policiais que se harmonizam com os demais elementos do processo. Elevação da pena por processos sem trânsito em julgado. Impossibilidade. Violação ao princípio de presunção de inocência. Redução da pena. Acusado primário. Pequena quantidade de tóxico. Aplicação da minorante relativa ao § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo. Sursis. Impossibilidade. Aplicação do art. 44 da Lei 11.343/06. Art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, não referido pelo art. 44, que não constitui modalidade autônoma de delito, mas sim, mero benefício. Recurso provido em parte. (TJSP - Apel. Crim. nº 990.08.037267-0 - 1ª Câ. Dir. Crim. - rel. Des. Marco Nahum - j. 22.06.2009)

Prova firme e segura, situação a indicar que a ré deve suportar uma condenação nos termos da denúncia e sujeitar-se à aplicação de pena, conforme legislação vigente.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

Primeira fase.

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da grande quantidade de entorpecente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras da ré.

Segunda fase.

Na segunda fase, diante da confissão da ré, a pena deve ser diminuída em 1/6, voltando ao mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras da ré.

Terceira fase.

Deixa-se de reconhecer, em terceira fase, à míngua da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena, porquanto a ré é faz do comércio sua atividade e meio de vida e por evidente, não faz jus ao benefício legal. Foi encontrada com grande quantidade de entorpecente e de posse de um veículo, inviável e incabível para quem se intitula como profissão "desempregada", situação a indicar que retira renda do comércio de entorpecentes.

Não havendo outras a considerar, torno definitiva a condenação da ré à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras da ré.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que a ré foi presa em flagrante em 07 de julho de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a demanda penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para, reconhecendo a ré JENIFER CAROLINE FIRMINO DE MOURA, qualificada nos autos, incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condená-la à pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de

informações sobre as condições financeiras da ré. Fica perdido a favor da União, nos termos da legislação vigente, a motocicleta mencionada na denúncia, porque fazia parte do esquema de tráfico da ré.

Para a garantia da ordem pública e do fato de que a ré faz do comércio de entorpecentes o seu meio de vida, não poderá recorrer em liberdade e fica mantida a prisão cautelar.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará a ré com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ela se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA